

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2/2536

นายอนันต์ สุขโข กับพวก

โจทก์

นางสอาดหรืออาด ศิรินาวิน

จำเลย

นางสอาดหรืออาด ศิรินาวิน จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 170, มาตรา 216

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 ประกอบกับจำเลยไม่อยู่ในฐานะเป็นคู่ความ ไม่มีสิทธิฎีกา จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยไม่ต้องห้ามและจำเลยอยู่ในฐานะเป็นจำเลย จึงมีสิทธิฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90,91,352,353,354

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ประทับฟ้อง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง คำสั่งของศาล ที่ให้คดีมีมูลยอมเด็ดขาด
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 170 จำเลยจะอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้
ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง คำสั่งของศาล ที่ให้คดีมีมูลยอมเด็ดขาด
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 170 จำเลยจะอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้
ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ